

1501766-76.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... de que o réu foi o autor do furto (fls. 09), o que passou à polícia. A porta do apartamento estava aberta e arrombada (vide B.O, fls. 04).

O policial ouvido em juízo, confirma o o que a vítima informou e que quando abordaram o réu, ele admitiu a autoria do furto.

Furto, pois, configurado.

Consumado o delito, porque não houve perseguição, desde a prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1501766-76.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501766-76.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE BORGES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

Vistos.

GUILHERME HENRIQUE BORGES está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, par. 4., I, do Código Penal porque, no dia 23/02/21, mediante arrombamento, subtraiu, para si, os diversos objetos e bens móveis, minuciosamente descritos na denúncia, a fls. 92, pertencentes a Josidel dos Santos.

Segundo consta, o ofendido foi avisado por moradores, de que havia alguém em seu apartamento. Lá chegando, viu que se seu imóvel foi invadido, com porta aberta, e foi informado por moradores, sobre ter sido o réu o autor do furto, o que passou à polícia, que esteve no local, mas nada encontrou com o réu, que também reside no mesmo condomínio, todavia, em outro bloco de apartamentos. Os pms, depois, receberam informes de onde estaria a res, que foi localizada em um corredor, em outro bloco, mas no mesmo condomínio onde moram réu e vítima.

Prova oral produzida, réu interrogado (vide Termo de fls. 158/9), seguindo-se derradeiras alegações das partes, com os seus posicionamentos (fls. 164/170 e 174/180).

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Procedente a ação.

Com efeito, na polícia, o réu nega a acusação (fls. 65), dizendo que recebeu os objetos de um terceiro, que não identificou e deixou a res no local onde apreendida. Reside no mesmo condomínio do réu, mas em bloco diverso.

Em juízo (vide mídia), CONFESSA os fatos, dizendo que adentrou ao apartamento pela janela, que não a arrombou, só a empurrou, furtou a res e a deixou em corredor de outro bloco. Depois de meia hora, policiais chegaram e apreenderam os objetos, tendo sido ele abordado.

A vítima informa que ao comparecer no local, foi informada pelos moradores, de que o réu foi o autor do furto (fls. 09), o que passou à polícia. A porta do apartamento estava aberta e arrombada (vide B.O, fls. 04).

O policial ouvido em juízo, confirma o o que a vítima informou e que quando abordaram o réu, ele admitiu a autoria do furto.

Furto, pois, configurado.

Consumado o delito, porque não houve perseguição, desde a prática do furto, até a chegada da polícia, tanto que o réu conseguiu levar a res até corredor de outro bloco, sem que estivesse sendo perseguido. Logo, até quando o réu foi abordado (meia hora depois da prática delitiva), houve posse mansa e tranquila da res.

Qualificadora do arrombamento (ao menos da porta de entrada do apartamento), foi pericialmente comprovada a fls. 52/5, bem ilustrado com fotografias (e informada pela vítima no boletim de ocorrência), sendo que nada nos autos indica, nem remotamente, que tal arrombamento não tenha decorrido de ação, que não a do acusado e no dia dos fatos, sendo escapista versão do réu, que entrou no local apenas pela janela e sem qualquer tipo de arrombamento, no imóvel.

A materialidade do delito em foco, prova-se pelo relatos da vítima e policiais, autos de avaliação, fls. 10/11 e boletim de ocorrência (fls. 03/5).

PASSO À DOSAGEM DA REPRIMENDA.

Res de alto valor (fls. 10/17), réu reincidente, delito qualificado, incabível o privilégio.

Reincidência do réu (fls. 114/115), se compensa com sua confissão (ao menos admitiu a autoria, negando apenas o arrombamento), pelo que fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa (valor mínimo legal), iniciando-se o cumprimento da pena corporal no REGIME SEMIABERTO (suficiente à espécie, devendo, ademais, haver proporcionalidade entre a pena aplicada e o regime fixado, por fim, aplicando-se, no caso concreto, a Súmula 269, do colendo S.T.J).

Reincidente, já condenado por roubo, indefiro sursis ou penas alternativas, insuficientes à prevenção e repressão da conduta.

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação para o fim de condenar o réu GUILHERME HENRIQUE BORGES, ao cumprimento de 02 (dois) anos reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, no apontado valor, como incurso nas penas do artigo 155, par.

4., I, do Código Penal.

Ausentes os fundamentos que autorizariam a decretação da custódia preventiva, FACULTO o recurso em liberdade.

Arcará o condenado com o pagamento de taxa judiciária, no valor de 100 (cem) UFESPs, desde que tenha condição financeira para tanto, sem prejuízo de seu próprio sustento.

P.R.I.C.

Franca, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA